



SIGLO XXI EICE E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA

Convocatoria para contratar suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado.

Período: 1 de enero de 2026 - 31 de diciembre de 2026.

La Primavera, Vichada
11 de marzo de 2025

Convocatoria para contratar suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado vigencia 2026

En 2023, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, lideró un proyecto de interconexión eléctrica que conectó los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, en Vichada, y los corregimientos de La Hermosa y Boca de Pauto, en Casanare, al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Inaugurado el 24 de abril de 2023, este proyecto permitió que SIGLO XXI EICE E.S.P., una empresa que anteriormente atendía este mercado en las Zonas No Interconectadas (ZNI), se integrará al SIN, ampliando su capacidad para garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo.

De manera complementaria, SIGLO XXI EICE E.S.P. fortaleció su gestión energética al participar en la convocatoria pública CP-ESVC2023-002, organizada por XM a través del Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP). Esta convocatoria, realizada entre el 6 de junio y el 1 de agosto de 2023, permitió la adjudicación de energía para el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025. Este logro consolidó a SIGLO XXI como una empresa confiable, financieramente sólida y comprometida con el suministro a sus usuarios de energía de calidad a un precio estable.

En esta nueva etapa, SIGLO XXI busca adquirir energía para garantizar el suministro durante el año 2026, reafirmando su compromiso con la estabilidad del precio en el servicio eléctrico y el desarrollo sostenible del mercado que atiende.

1. Introducción

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, incluidas las Leyes 142 y 143 de 1994, y las regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), SIGLO XXI EICE E.S.P. invita a los interesados a participar en esta convocatoria pública para el suministro de energía eléctrica. El suministro será destinado al mercado regulado y abarca desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, bajo los términos y condiciones descritos en este pliego de condiciones.

2. Objeto de la Convocatoria

El objeto de esta convocatoria es contratar el suministro de energía eléctrica que permita satisfacer las necesidades del mercado regulado de SIGLO XXI EICE E.S.P., en el período antes mencionado. La relación contractual que se genere estará sujeta a las normativas y resoluciones emitidas por la CREG, así como a las disposiciones legales vigentes.

3. Productos a Contratar

Resumen del Producto:

Aspecto	Descripción
Modalidad del Contrato	Pague lo Contratado (PLC)
Tipo de Carga	24 horas al día
Período de Vigencia	Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
Tamaño del Contrato	4.311.283 kWh
Indexador	Índice de Precios al Productor (IPP) de febrero de 2025, versión preliminar
Garantías	Garantía de seriedad de la oferta: Los oferentes deberán presentar un pagaré con carta de instrucciones, conforme al modelo establecido en el Anexo del presente pliego. Esta garantía asegura el compromiso del oferente durante el proceso de adjudicación. Garantía de cumplimiento (Vendedor): El oferente adjudicado deberá entregar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas. Garantía de pago (Comprador): SIGLO XXI EICE E.S.P. proporcionará un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía del pago de las obligaciones derivadas del contrato de suministro de energía o una garantía bancaria según lo requerido en la oferta seleccionada

4. Información de Contacto

Para consultas relacionadas con esta convocatoria, contacte a:

- Nombre: Doris González Inocencio
- Cargo: Profesional Universitario - Comercial
- Teléfono: +57 314 3427766
- Correo electrónico: comercial.sigloxxi.laprimavera@gmail.com
- Dirección: Carrera 9 No. 3-03, Barrio Divino Niño, La Primavera, Vichada.

5. Cronograma de la Convocatoria

El proceso de la convocatoria se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha
Fecha de publicación de pliegos de condiciones para consulta	14 de marzo de 2025
Fecha límite publicación de pliegos de condiciones definitivos	21 de marzo de 2025
Fecha y hora límite para entrega de requisitos habilitantes y ofertas.	4 de abril de 2025 (Hasta las 11 am)
Fecha de evaluación de oferta en audiencia pública.	7 de abril de 2025 (3 pm)
Fecha máxima de formalización del contrato	28 de abril de 2025

6. Requisitos Habilitantes

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación en la fecha establecida para la entrega de los requisitos habilitantes, utilizando el formato y medio definidos por el ASIC:

- **Certificado de existencia y representación legal:** En el caso de personas jurídicas, se deberá presentar un certificado expedido por la autoridad competente con una fecha de emisión no mayor a 30 días calendario, o el documento equivalente según la naturaleza jurídica del oferente.
- **RUT:** Documento expedido por la DIAN que acredite el Registro Único Tributario del oferente.
- **Certificado del ASIC:** Documento emitido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales que certifique que el oferente está registrado como agente generador o comercializador, se encuentra al día en sus obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista y no está involucrado en procesos de limitación de suministro. Este certificado debe haber sido expedido con una antigüedad no mayor a 30 días al momento de presentar los requisitos habilitantes.
- **Carta de presentación de la oferta:** Firmada por el representante legal del oferente, en la cual se declare la aceptación de los pliegos de condiciones definitivos y el conocimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria. Se incluye un modelo de carta en los anexos.
- **Garantía de seriedad de la oferta:** Presentada como un pagaré debidamente firmado, conforme a las condiciones definidas en la sección de garantías del pliego de condiciones. Se incluye un modelo de pagaré y carta de instrucciones en el anexo. La firma del pagaré y de la carta deberá estar legalizada ante notario público.

Si se utiliza firma digital certificada por Certicámara o una entidad acreditada por el ONAC, no será necesaria la autenticación notarial.

- **Oferta de precios y cantidades:** Deberá presentarse cumpliendo con las especificaciones indicadas en las condiciones de presentación de ofertas incluidas en el pliego de condiciones.
- **Autorización de accionistas o junta directiva:** En caso de ser necesario, según la cuantía de la oferta, se deberá presentar la autorización correspondiente por parte de la Asamblea de accionistas o de la junta directiva para participar en la convocatoria y suscribir el contrato.

7. Requisitos para la Presentación de Ofertas

- **Medio de Presentación:** Las ofertas deben ser enviadas a través del medio establecido por el ASIC, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019, dentro del plazo indicado en el cronograma de la convocatoria.
- **Formato Requerido:** Las ofertas deben presentarse en formato Excel, siguiendo las plantillas del Anexo 1.
- **Flexibilidad de Precios:** Se permite establecer precios distintos para cada mes.
- **Adjudicación Parcial:** Los oferentes deben indicar si aceptan adjudicaciones parciales. Si no se especifica, se asumirá que estas están permitidas. Los oferentes pueden definir condiciones específicas para las adjudicaciones parciales.
- **Múltiples ofertas:** Es posible presentar varias ofertas para un mismo producto. Cualquiera de estas ofertas puede ser adjudicada según el procedimiento de evaluación.
- **Cumplimiento Obligatorio:** Las ofertas que no cumplan con las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones serán descartadas.
- **Límite Máximo de Cantidad:** Las cantidades ofertadas no podrán exceder el 100% de las requeridas. Las ofertas que superen este límite no serán consideradas.
- **Aplicación del Precio Ofertado:** El precio adjudicado será aplicable a todas las horas de cada mes ofertado.
- **Especificación del Precio:** Los precios deben especificarse en pesos por kilovatio hora (\$/kWh) con dos decimales, expresados en valores constantes de febrero de 2025. Estos serán ajustados conforme a las variaciones del Índice de Precios al Productor (IPP), correspondiente a la oferta interna, según el valor provisional

publicado por el DANE o la entidad que lo sustituya.

- **Punto de entrega:** Los precios ofertados deben incluir la totalidad de los cargos que correspondan a los oferentes para garantizar la entrega de la energía en la frontera comercial de SIGLO XXI ESP. Por lo anterior, y con base en las normas de este, SIGLO XXI asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.
- La adjudicación se realizará conforme al procedimiento establecido en la Metodología de Evaluación de Ofertas.

8. Recepción y Evaluación de Información

- **Consulta de Pliegos:**
Las observaciones sobre los pliegos de condiciones deben enviarse al correo indicado antes de la fecha definida en el cronograma, para ser consideradas en posibles adendas.
- **Presentación de Documentos:**
Los requisitos habilitantes y las ofertas deben presentarse simultáneamente, pero en documentos separados, cumpliendo con lo establecido en las secciones correspondientes del pliego.
- **Subsanación:**
Los oferentes tendrán cinco días hábiles para responder a solicitudes de aclaraciones o correcciones en los documentos habilitantes.
- **Audiencia Pública:**
Durante la audiencia pública de evaluación de ofertas, los oferentes pueden plantear objeciones u observaciones que serán resueltas, de ser posible, de manera inmediata.

Así mismo, en caso de que alguno de los oferentes lo solicite, se otorgará un tiempo de una (1) hora para que presente reclamaciones y/o objeciones a la adjudicación efectuada.

En caso de que un asistente a la audiencia pública no sea representante legal ni apoderado de la empresa, deberá acreditar su calidad de participación presentando la documentación que demuestre su interés legítimo en el proceso. Esto podría incluir, por ejemplo, una carta de autorización emitida por el representante legal o apoderado de la empresa, indicando que se le ha delegado la facultad de asistir en representación de la entidad en la audiencia pública.

9. Metodología de Evaluación de Ofertas

- **Consideración de Ofertas Habilitadas:**

Para la implementación de la metodología de evaluación de ofertas, se considerarán las ofertas presentadas a través del ASIC por los oferentes que hayan sido habilitados tras cumplir con los requisitos establecidos. Además, se tomará en cuenta la oferta de reserva presentada por SIGLO XXI EICE E.S.P.

- **Presentación de Oferta Reserva:**

SIGLO XXI EICE E.S.P. presentará una oferta de reserva, indicando precio y cantidad, para cada mes del período a contratar.

- **Criterio de Evaluación:**

Serán consideradas únicamente las ofertas cuyo precio promedio ponderado para todos los meses sea igual o inferior al precio promedio ponderado de la oferta de reserva correspondiente al mismo período.

- **Límite Mínimo:**

El porcentaje de la oferta no podrá ser inferior al 20% de las cantidades requeridas para cada mes.

- **Ofertas con Energía Única y Pagaré en Blanco:**

Se priorizará aquellas ofertas que presenten una cantidad única de energía para todo el período establecido, exijan únicamente un pagaré en blanco con carta de instrucciones y se ajusten a la curva de demanda requerida. Estas ofertas podrán ser adjudicadas parcialmente si el oferente ha manifestado esta opción, adjudicándose proporcionalmente para todas las horas del producto. Las adjudicaciones se realizarán en orden ascendente de precio hasta satisfacer los requerimientos de energía.

- **Ofertas con Energía para Todos los Años y Garantías Bancarias:**

En caso de que aún exista energía disponible por adjudicar, se considerarán las ofertas que cumplan con los siguientes criterios:

- Proporcionen energía para todo el periodo requerido.
- Exijan garantías bancarias.
- Se ajusten a la curva de demanda requerida. Estas ofertas también podrán ser adjudicadas parcialmente bajo las mismas condiciones. Las adjudicaciones se realizarán en orden ascendente de precio hasta satisfacer los requerimientos de energía.

- **Ofertas Planas con Pagaré en Blanco:**

Si la energía disponible no ha sido completamente adjudicada, se tendrán en cuenta las ofertas de tipo plana que cubran todo el período y requieran únicamente un pagaré en blanco con carta de instrucciones.

- El valor adjudicado en esta modalidad no podrá superar el valor mínimo horario de toda la matriz de energía buscada
- La adjudicación parcial será posible, y se realizará en proporción a las horas del producto.
- Las adjudicaciones se realizarán en orden ascendente de precio hasta satisfacer los requerimientos de energía.

- **Ofertas Planas con Garantías Bancarias:**

En caso de que persista la disponibilidad de energía, se evaluarán las ofertas de tipo plano que cubran todo el período y exijan garantías bancarias. La adjudicación parcial seguirá los mismos criterios del ítem anterior.

- **Ofertas Mensuales con Pagaré en Blanco:**

Si todavía queda energía sin adjudicar, se considerarán ofertas ajustadas a la curva de demanda y de tipo mensual que exijan un pagaré en blanco con carta de instrucciones. Estas ofertas podrán ser adjudicadas parcialmente, siguiendo las condiciones descritas.

- **Ofertas Mensuales con Garantías Bancarias:**

Si la energía aún no ha sido adjudicada en su totalidad, se evaluarán las ofertas de tipo mensual ajustadas a la curva de demanda y que exijan garantías bancarias. También podrán ser adjudicadas parcialmente.

- **Ofertas con Condiciones de Adjudicación Combinadas:**

Si aún queda energía disponible, se evaluarán ofertas con condiciones de adjudicación combinadas, es decir, aquellas que se ajusten a la curva de demanda en algunos períodos y sean de tipo plano en otros. Estas ofertas deberán cubrir todos los meses del año y podrán presentarse independientemente de si requieren un pagaré en blanco con carta de instrucciones o garantías bancarias.

- **Criterios en Caso de Empate:**

- Si varias ofertas presentan la misma cantidad total adjudicable, en el mismo nivel de la metodología propuesta, se seleccionará aquella con el menor costo de adjudicación.
- Si persiste el empate, las cantidades serán adjudicadas proporcionalmente entre los oferentes, según las cantidades totales ofertadas. Este criterio

aplica únicamente para ofertas que permitan adjudicación parcial.

- **Declaración de Convocatoria Desierta:**

La convocatoria podrá ser declarada desierta únicamente bajo los términos definidos en las Resoluciones CREG 130 de 2019 y 101-033 de 2023

10. Garantía de Seriedad de la Oferta

Los oferentes podrán garantizar la seriedad de su oferta mediante un pagaré en blanco con carta de instrucciones, conforme al modelo incluido en el Anexo 4. Esta garantía únicamente podrá hacerse efectiva si la responsabilidad por no formalizar el contrato dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria recae sobre el oferente adjudicado.

11. Plazo y Forma de Pago

El pago se efectuará dentro de los 30 días calendario posteriores al cierre del mes de consumo, considerando las cantidades suministradas y el precio adjudicado. En cumplimiento con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019, en caso de que el día 30 de cada mes sea un día no hábil, el pago correspondiente se realizará el día hábil inmediatamente anterior, de manera que se cumpla con los términos regulatorios establecidos.

En caso de que, tras la firma del contrato, se produzcan modificaciones en impuestos, contribuciones, gravámenes, tasas o transferencias que afecten los precios cotizados, ya sea por aumento, disminución, eliminación o creación de nuevos tributos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico, dichos cambios se reflejarán en los precios aplicados.

12. Publicación de Resultados

Los resultados del proceso de adjudicación serán anunciados durante la audiencia pública de evaluación de ofertas y enviados al ASIC dentro de los plazos establecidos en las Resoluciones CREG 130 de 2019 y 101-033 de 2023. Así mismo, en caso de que alguno de los oferentes lo solicite, se otorgará un tiempo de una (1) hora para que presente reclamaciones y/o objeciones a la adjudicación efectuada.

13. Formalización del Contrato

Los oferentes adjudicados están obligados a formalizar los contratos dentro del plazo estipulado en el cronograma de la convocatoria. Este proceso deberá cumplir con todos los requisitos y formalidades legales exigidas en Colombia.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido, la empresa podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta sin perjuicio de iniciar acciones legales para reclamar daños no cubiertos por dicha garantía.

Asimismo, los oferentes adjudicados deberán gestionar la firma y registro del contrato ante el ASIC en el menor tiempo posible, garantizando que el contrato esté en vigor desde la fecha de inicio del período adjudicado.

Para lo enunciado el comercializador enviará la minuta de contrato propuesta a los oferentes adjudicados dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la audiencia pública

14. Garantía Ofrecida por el Comprador

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del contrato, SIGLO XXI EICE E.S.P. entregará a los adjudicatarios un pagaré en blanco con carta de instrucciones, de acuerdo con lo especificado en el Anexo 4.

Este pagaré deberá ser proporcionado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato. En caso de que, según la metodología de evaluación, se haya seleccionado una oferta que requiera una garantía bancaria, ésta será suministrada por el comprador al menos 30 días calendario antes del inicio del suministro.

15. Garantía Ofrecida por el Vendedor

Los oferentes adjudicados deberán proporcionar a SIGLO XXI EICE E.S.P. un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo especificado en el Anexo 4. Esta garantía podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento.

El pagaré deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato. La firma del pagaré y la carta de instrucciones deberán ser autenticadas ante notario público, salvo que se utilice firma digital certificada por Certicámara o una entidad acreditada por el ONAC.

16. Impuestos

El oferente deberá incluir en el precio propuesto todas las obligaciones tributarias, tasas, gravámenes y contribuciones vigentes establecidas por las autoridades nacionales, departamentales o municipales al momento de la firma del contrato con SIGLO XXI EICE E.S.P. Esto incluye, además, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas impuestas por autoridades ambientales que afecten el contrato y las actividades derivadas de él.

Entre las obligaciones específicas se encuentran:

- **Retención en la Fuente:** Según estatuto Tributario Nacional y se aplica o no dependiendo de la naturaleza de la entidad que se presente.
- **Retención de Industria y Comercio:** 0.8%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Adulto Mayor:** 4%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Pro-deportes:** 2.5%: Según Acuerdo No. 009 del 29 de agosto de 2020, por medio del cual se crea la tasa Pro-Deporte y Recreación en el Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Pro-cultura:** 2%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Justicia:** 2%: Según Acuerdo No. 006 del 17 de agosto de 2023 por medio del cual se adopta la estampilla para la justicia familiar en el Municipio de La Primavera, Vichada.

Estos pagos deberán ser respaldados con las certificaciones correspondientes emitidas y/o validadas por las autoridades competentes.

En caso de que, tras la firma del contrato, se produzcan modificaciones en los impuestos que impacten directamente los precios cotizados (ya sea por aumento, disminución, eliminación o creación de nuevos impuestos), SIGLO XXI EICE E.S.P. realizará los ajustes necesarios. Esto incluirá la compensación de mayores costos o las deducciones pertinentes, dependiendo del impacto real.

Se consideran impuestos o gravámenes que afectan directamente los precios cotizados aquellos cuya base imponible sea el gasto, consumo, aduanas, IVA, industria y comercio, o impuestos selectivos al consumo departamental.

SIGLO XXI EICE E.S.P. actúa como agente de retención en la fuente, pero no es autorretenedor ni clasificado como gran contribuyente.

Es responsabilidad exclusiva de los oferentes evaluar todos los impuestos aplicables a su propuesta. SIGLO XXI EICE E.S.P. no asumirá ninguna responsabilidad futura relacionada con este aspecto.

17. Consulta de Datos

Los interesados en esta convocatoria quedan autorizados a consultar datos personales, financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bases de datos, según lo establecido en la normativa vigente.

18. ANEXOS

Los siguientes anexos forman parte integral de este pliego de condiciones:

- Anexo 1: Formato de precios y cantidades.

Empresa: _____

Representante Legal: _____

Tipo de Agente: _____

Las tarifas ofertadas están referidas en pesos constantes de febrero de 2025

AÑO	MES	PERIODO ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	1	345.098			
2026	2	345.635			
2026	3	440.635			
2026	4	392.442			
2026	5	350.729			
2026	6	310.458			
2026	7	333.760			
2026	8	359.915			
2026	9	351.877			
2026	10	373.230			
2026	11	340.262			
2026	12	367.243			
Total		4.311.283			

- Anexo 2: Minuta del contrato.

INVITACIÓN PARA RECIBIR OFERTAS DE VENTA O
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON
DESTINO AL MERCADO REGULADO PARA EL
PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2026

MINUTA DE CONTRATO

En el presente documento, se describen los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados.

Con base en la minuta que se anexa, **LA EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.**, se encuentra dispuesta a negociar los términos finales del contrato a celebrarse con el/los oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

LA EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P., se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones expuestas en el plazo estipulado para presentarlas. La existencia de la relación jurídica surgida se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento del objeto ofrecido.

Las modificaciones a la minuta del contrato sólo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar el documento durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC.



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. CP-ESVC 2025-001

SUMINISTRO PERIÓDICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL OFERENTE A FAVOR DE EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P., CON DESTINO AL MERCADO REGULADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2026 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

COMPRADOR : EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.

VENDEDOR : _____

VALOR DEL CONTRATO :

TIPO DE CONTRATO :

Entre los suscritos a saber, _____, **mayor** de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación legal de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, con domicilio social en el municipio de La Primavera Vichada, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, tal como lo acredita con el Acuerdo Municipal No. _____ del ____ de _____ de _____, que se anexa a este contrato, de una parte que para efectos del presente contrato se denominará EL COMPRADOR; y de la otra _____, **mayor** de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien obra en su condición de Representante Legal de _____, domiciliada en _____, debidamente facultado por la Junta Directiva, según Acta No. _____ del _____ de _____ del año _____, haciendo constar que



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

_____ es una empresa de servicios públicos domiciliarios _____, constituida mediante Acuerdo de Creación No. ____ de ____ de fecha ____ de _____ del año ____, que se anexa, para efectos del presente contrato se denominará EL VENDEDOR, se ha celebrado el presente contrato de suministro de energía eléctrica que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

1. Que **EL COMPRADOR** por medio de la CONVOCATORIA PÚBLICA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. CP ESVC 2025-001, invitó a ofertar el suministro de energía eléctrica para atender su demanda del mercado regulado, para el período comprendido entre el 1° de enero del año 2026 a diciembre 31 del año 2026.
2. Que una vez evaluadas las ofertas, **EI COMPRADOR** le adjudicó el Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica a **EI VENDEDOR**, tal como se informó mediante comunicación No. _____ del _____ (____) de _____ del año 2025.
3. Que una vez efectuadas las anteriores consideraciones las Partes han decidido suscribir el presente Contrato, que se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERO - OBJETO. - La presente oferta tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica por el oferente a favor de SIGLO XXI EICE E.S.P., con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio adjunto a la presente oferta.

SEGUNDO - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El objeto ofrecido se ejecutará entre el **1 de enero de 2026** o fecha de registro ante el ASIC y el **31 de diciembre de 2026**.

TERCERO. - VALOR. - Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente oferta es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.

CUARTO- ALCANCE DEL SUMINISTRO. - El oferente se compromete a suministrar a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en la modalidad Pague lo Contratado PLC para el período del **01 de enero de 2026** o fecha de registro ante el ASIC y el **31 de diciembre de 2026**, las cantidades de energía que aparecen relacionadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta.

QUINTO - PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA. - El precio del presente suministro, especificado en pesos colombianos constantes del mes de febrero de 2025 por kWh, es el indicado en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta.

SEXTO - LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO. - La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en los puntos cuarto y quinto de la oferta. Las cantidades de energía realmente suministradas serán las que calcule el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) para EMPRESA DE ENERGÍA ESP.

SÉPTIMO - FÓRMULA DE AJUSTE. - La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna (provisional) certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_0 (IPP_i / IPP_0),$$

donde:

P_0 = Tarifa de referencia definida en el anexo N° __,

P_i = Tarifa del i-ésimo mes,

IPP_0 = Índice de Precios febrero 2025, tipo provisional,

IPP_i = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el i-ésimo mes, tipo provisional.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

OCTAVO - FACTURAS Y FORMA DE PAGO. – **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, deberá efectuar el pago de la energía suministrada cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente **EMPRESA VENDEDORAS** contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, el siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos: **1. Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, presentaremos la factura a más tardar el día quince (15) de cada mes. La factura será enviada personalmente a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en original y copia, o mediante facturación electrónica remitiendo la facturación y los respectivos anexos a los siguientes correos electrónicos: contactenos@empresasigloxxi.gov.co , empresasigloxxi.eice@gmail.com., cuando sea enviada por correo certificado, la factura electrónica será aceptada por parte de

SIGLO XXI EICE E.S.P., si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el comercializador, conforme lo establecido en la legislación vigente. Para los facturadores electrónicos, se entiende que la factura fue radicada en la fecha en que se envía por correo electrónico. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, adelante la revisión y aprobación de las mismas, siendo indispensable enviar el documento original para el pago de las sumas adeudadas. El vencimiento será *treinta (30) días contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, que, en caso de ser un día no hábil, se entenderá que el pago debe realizarse en el primer día hábil posterior*. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura por correo certificado o correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

Para los casos en el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el día hábil inmediatamente anterior al día treinta (30). **2. Diferencias entre Facturación y Consumo Real.** - En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: El oferente elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al suministrado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al suministro, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, para el caso de la factura de ajuste, o el oferente, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste. **3. Reliquidaciones del SIC.** - En el evento que las reliquidaciones que efectúe el SIC modifiquen las cantidades de energía suministrada o su precio, el oferente elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la misma descrita en el numeral 2 de este punto. **4. Forma de pago:** **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, deberá realizar los pagos en la cuenta

que establezca el oferente en cada factura. *(Favor indicar en este punto la forma de pago, y si existen, las condiciones en que se deben realizar, v.gr. fiducias).*

Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**

PARÁGRAFO 1. El vendedor tendrá en cuenta que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, recibe las facturas hasta el día 15 de cada mes, o el día hábil inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 2.- SIGLO XXI EICE E.S.P., al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

NOVENO - IMPUESTOS. -, EL VENDEDOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. - EL OFERENTE deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales vigentes al momento de suscripción del contrato y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Retención en la Fuente

Retención de industria y comercio 0.8%

Estampilla de Adulto Mayor 4%

Estampilla de Prodeportes 2.5%

Estampilla de Pro Cultura 2%

Estampilla de Justicia 2.5%

Si con posterioridad a la suscripción del contrato, se llegaren a modificar los impuestos que inciden directamente en los precios cotizados por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos, ello será tenido en cuenta por el COMPRADOR, para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle los mayores costos o hacerle las deducciones, según la real incidencia. Se consideran impuestos o gravámenes que inciden directamente sobre los precios cotizados con criterio legal, no económico, aquellos que tienen

como materia imponible el gasto o consumo, aduanas, impuesto sobre las ventas -IVA-, industria y comercio, impuestos selectivos al consumo del nivel departamental. Si bien el impuesto del timbre es de 0%, este será responsabilidad del COMPRADOR.

La Empresa **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, es agente de Retención en la Fuente, NO somos autorretenedores ni grandes contribuyentes.

Si a consecuencia de la ejecución del presente contrato, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen.

DÉCIMO - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. – Cada una de las partes constituirá a favor de la otra la siguiente garantía:

El oferente: El vendedor tendrá cinco (5) días hábiles a partir de la firma de la minuta de contrato para constituir a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco con carta de instrucciones en los términos del modelo incorporado como Anexo a este documento.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el **mayor** valor que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

SIGLO XXI EICE E.S.P: Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de aceptación de la oferta constituirá un pagaré, con su respectiva carta de instrucciones, a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada, adicionalmente constituirá una garantía bancaria, según las características de la oferta que resulte adjudicada o efectuará pago anticipado a más tardar diez días hábiles antes del inicio del suministro.

Adicional al pagaré en blanco con carta de instrucciones, Siglo XXI EICE ESP constituirá a favor del PROVEEDOR una garantía de pago con las siguientes características:

a) Tipo de Garantía: Garantía Bancaria o póliza.

b) Valor de la Garantía: 2,5 veces del promedio mensual de facturación de la vigencia a respaldar. Para esto, el estimado de facturación mensual se calculará multiplicando las cantidades contratadas, por el precio contratado indexado al último IPP Oferta Interna conocido al momento de la solicitud de constitución de la garantía. El precio del periodo a cubrir se indexará con un crecimiento del IPP del 4% anual.

c) Vigencia de la Garantía: La garantía debe ser constituida por toda la vigencia del contrato y un mes y medio (1.5) posterior a la fecha de finalización del contrato. En caso de que la garantía no se pueda suscribir por este período, el COMPRADOR podrá constituir la garantía por una vigencia de un año y deberá renovarla con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de finalización de su vigencia. Para el último periodo de renovación deberá constituirse con una vigencia hasta la fecha de finalización del contrato y un mes y medio (1.5) adicional de modo que no queden periodos descubiertos. La renovación de la garantía podrá realizarse mediante un otrosí a la garantía actual o mediante la expedición de una garantía nueva.

d) Calificación financiera: La entidad que emite la garantía debe tener una calificación mayor a AA+.

La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el COMPRADOR a satisfacción del PROVEEDOR a más tardar 30 días antes de iniciar el suministro.

En caso de no entrega de la garantía en el plazo aquí indicado, el PROVEEDOR tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin.

En caso de que el tipo de garantía que el COMPRADOR constituya a favor del PROVEEDOR sea una Póliza de Cumplimiento, ésta deberá cumplir los siguientes requisitos:

- No podrá tener en sus condicionados particulares y/o condicionados generales exclusiones en relación con la cobertura de Garantías de pago u obligaciones de pago. Para ello, deberá incluir de manera particular el siguiente texto: "se extiende a cubrir garantías u obligaciones de pago".
- No podrá tener en sus condicionados particulares y/o condicionados generales exclusiones con el siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuación: "Cuando el contratista garantizado cumpla con una parte del contrato garantizado, la indemnización se reducirá de forma proporcional al porcentaje de cumplimiento del este."
- La póliza de seguro de cumplimiento debe de ser a favor de Empresas de Servicios Públicos.
- En su condicionado particular deberá incluir los siguientes documentos para la reclamación del seguro:
 - a. Solicitud del asegurado indicando la ocurrencia y la cuantía de la factura dejada de pagar por parte del afianzado y/o garantizado.

b. Liquidación de energía suministrada no facturada, de acuerdo con lo incluido en el Negocio Jurídico.

- Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del PROVEEDOR.
- En las pólizas deberá figurar como único Beneficiario el PROVEEDOR.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes por toda la duración del presente contrato. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del contrato, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, el PROVEEDOR tendrá el derecho de dar por terminado el presente contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin."

DÉCIMO PRIMERO – MORA - En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, esta reconocerá intereses moratorios en la cancelación de las facturas a la tasa máxima permitida por la ley comercial vigente. Para los efectos del pago de intereses, el oferente deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

DÉCIMO SEGUNDO – PUNTO DE ENTREGA- SIGLO XXI EICE E.S.P., recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas del mismo, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

DÉCIMO TERCERO - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO- SIGLO XXI EICE E.S.P., y El Oferente se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones acordadas, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de los mismos, debidamente comprobados, caso en el cual **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El Oferente se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica surgida de la oferta, a las nuevas situaciones que se presenten. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El Oferente, según el caso, quedarán relevados del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellos, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en esta oferta, quedando obligado quien se encuentre incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a el otro, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambos. En caso de desaparecer tal circunstancia, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El Oferente

continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para todos los efectos de la presente minuta de contrato, constituyen eventos de fuerza mayor entre otros, pero sin que se entienda que se están limitando, los siguientes acontecimientos: actos o acciones terroristas; sabotajes; guerra; insurrección civil; terremotos; vientos huracanados; inundaciones; avalanchas; deslizamientos de tierras; huelgas generalizadas o disputas de orden general que no tengan como origen una actitud culposa de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o de El Oferente y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista que escape al control de los mismos y ante la cual sea imposible resistir. En todo caso quien alegue la fuerza MAYOR o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en los períodos estipulados. En ningún caso las obligaciones de pago se suspenderán por la ocurrencia de un evento de caso fortuito y/o fuerza mayor.

DÉCIMO CUARTO - CAUSALES DE TERMINACIÓN - Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la oferta antes de su vencimiento las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las partes. d) Si el COMPRADOR incurre en mora de su obligación de pagar dentro de los plazos establecidos en el presente contrato, el valor de una (1) factura de energía eléctrica contratada o consumida., e) El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del oferente a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 001, CREG 063 del año 2003, CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan, f) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. g) La no constitución y presentación dentro de los términos establecidos en la regulación, de las garantías adicionales que se deriven de nueva regulación expedida por la CREG asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia y las que compensen el riesgo que dicha regulación tenga por objeto cubrir, h) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen e i) Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios con una participación igual o superior al 5%, de cualquiera de las partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton) o en listas públicas vinculantes para Colombia, sea vinculado a una investigación formal (imputación de cargos o traslado del escrito de acusación) o condenado por los delitos de financiación al

terrorismo, lavado de activos, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa. j) Cualquiera de las partes entre en los programas de limitación de suministro; k) La no suscripción de las garantías establecidas en la condición décima de la minuta.

PARÁGRAFO 1 - EL VENDEDOR se compromete a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, en el evento que no cumplamos con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y las que las modifiquen o sustituyan, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá dar por terminada la Relación Jurídica sin que ello dé lugar a ningún tipo de indemnización a favor nuestro y se dará aplicación a lo estipulado en el numeral Décimo Quinto. La aplicación del presente parágrafo es de aplicación bilateral.

PARÁGRAFO 2 - La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo.

DÉCIMO QUINTO - INCUMPLIMIENTO. - En caso de terminación de la relación jurídica surgida de la oferta por las causales a), d), e), f), g), h), i), j) y k) señaladas en el punto décimo cuarto de la presente oferta, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al dos por ciento (2 %) del valor estimado de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso que el oferente incumpla y se le de aplicación a este punto, autoriza a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, de no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la presente minuta de contrato, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Ambas partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituido en mora.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de dar aplicación a la terminación de la relación jurídica en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la relación jurídica se dará por terminada de pleno derecho, sin necesidad de

requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago estipulado en la presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La parte cumplida informará al Administrador del SIC para que éste deje de considerar la relación jurídica surgida de la oferta, en la comercialización del mercado mayorista, en el evento de darse una terminación anticipada de la misma.

PARÁGRAFO TERCERO. En caso que el vendedor incumpla y existan obligaciones exigibles entre las partes, autorizamos a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, realizar la compensación de que trata el código civil, en especial, pero sin limitarse a los Cargos por Uso de Distribución Local y Cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.

PARÁGRAFO CUARTO. No constituye incumplimiento por parte del VENDEDOR las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el VENDEDOR no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía.

DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA. - Las partes se comprometen a reunirse a más tardar el de de mm del aaaa, con el fin de liquidar la relación jurídica surgida de la oferta en las oficinas de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida de la oferta con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida de la oferta, con posterioridad a la liquidación de la misma, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

DÉCIMO SÉPTIMO.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución de la presente oferta, relativas a la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, la amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte. En el evento en que la controversia no pueda ser resuelta por los mecanismos de arreglo directo, las partes podrán someter la controversia esta deberá someterse a un Tribunal de Arbitramento, para lo cual se pondrán de acuerdo en la designación de tres árbitros, quienes fallarán en derecho. El tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá. Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre la designación

de los árbitros, el tribunal operará de acuerdo con lo señalado por la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá. La organización interna del Tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos al reglamento estipulado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá.

DÉCIMO OCTAVO - CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la oferta en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte. La parte solicitante deberá informar con al menos dos meses de antelación a la propuesta de inicio de la cesión.

DÉCIMO NOVENO - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Declaramos que no nos encontramos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley. Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el oferente, ésta cederá la relación jurídica surgida de la oferta previa autorización escrita de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o, si ello no fuere posible o autorizado, renunciará a su ejecución.

VIGÉSIMO - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN. - La relación jurídica surgida de la oferta se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas a la misma las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta minuta de contrato, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el contrato dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

VIGÉSIMO PRIMERO. - TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES. - Existirá un término de hasta quince (15) días para contestar las inquietudes que se planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente relación jurídica surgida de la oferta serán remitidas por las partes así: **EL VENDEDOR: EMPRESA VENDEDORA S.A. ESP**, Teléfono No **Teléfono vendedor** Fax No. **Fax vendedor**, **COMPRADOR SIGLO XXI EICE E.S.P.** Gerente General, dirección: Cra 9 No. 3-03 Barrio Divino Niño, Ciudad La Primavera Vichada, Teléfono celular No 320 8650652, correo electrónico: empresasigloxxi.eice@gmail.com.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - EXISTENCIA. - La existencia de la relación jurídica surgida de la oferta se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento y a la entrega del pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones por parte del OFERENTE.

VIGÉSIMO TERCERO. - REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD. El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC. Las labores de registro ante el ASIC deberán realizarse por parte de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de formalización del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019.

En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, y esa condición retarde la fecha de entrada en operación del mismo por más de quince (15) días calendario, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente o cualquier circunstancia que injustificadamente retarde el registro del Contrato, se dará cumplimiento a lo estipulado en el capítulo II de la Resolución CREG 157 de 2011. Si esta situación persiste luego de transcurridos quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de inicio del contrato, el agente cumplido podrá dar por terminado el presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera y hacer efectiva la póliza y penalidades previstas en el contrato.

Para efectos de este registro **EMPRESA VENDEDORA ESP**, actúa en calidad de _____ **(GENERADOR o COMERCIALIZADOR)**.

VIGÉSIMO CUARTO. - DESPLAZAMIENTO. - La relación jurídica surgida de la oferta no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica que exista posteriormente para **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO QUINTO. - DOMICILIO. - Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de La Primavera– Departamento del Vichada.

VIGÉSIMO SEXTO. – DECLARACIONES: El suscrito declara que: (i) Tiene poder legal para firmar y presentar la oferta, (ii) Esta oferta y la relación jurídica surgida de la misma, compromete única y totalmente a la empresa que legalmente represento, (iii) Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) Hemos revisado detenidamente la oferta adjunta y declaramos que ésta no contiene ningún error u omisión, (v) Declaramos no encontrarnos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

legales, (vi) Hemos preparado nuestra oferta con fundamento en las siguientes adendas y aclaraciones a la invitación a ofrecer (Si los hubiera)

No _____ de _____ fecha _____

No _____ de _____ fecha _____

Suministramos igualmente, la siguiente información:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____

TELÉFONO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

NIT: _____

TELEFAX: _____

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCION. Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto de la presente oferta, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio.

Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no están incluidas en la lista OFAC (Clinton) ni en listas públicas vinculantes para Colombia, las cuales podrán ser consultadas por las Partes, ni se encuentran vinculadas formalmente (imputación de cargos o traslado del escrito de acusación) en ningún proceso penal por los delitos de lavado de activos, soborno, financiación del terrorismo o cualquiera de sus delitos subyacentes.

Las Partes acuerdan y se obligan a que, durante la celebración y ejecución del contrato, ni éstas, ni los contratistas o sus trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado

colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al contrato. Así mismo, las Partes y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del contrato, ya sea a nombre propio o de la otra parte. Las Partes reconocen que cualquier incumplimiento de la presente Cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de la parte cumplida, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso que, las partes, así como los contratistas y trabajadores de aquellas conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán en el caso del VENDEDOR el buzón de su correo electrónico oficial y en el caso de SIGLO XXI EICE E.S.P., a través de empresasigloxxi.eice@gmail.com, disponibles para reportar tal incumplimiento.

VIGÉSIMO OCTAVO. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Las partes se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (art. 323 del código penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la parte cumplida para poner fin inmediato a la relación contractual sin que haya lugar a pago de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. Igualmente, LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de esta falta, tendrán la obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación.

Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la otra parte o al contrato celebrado como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la otra parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, así como en las listas emitidas por la OFAC. De igual forma, deberá reportarse en caso de que, las personas relacionadas presenten durante la ejecución del contrato condenas mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, las partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos.

El incumplimiento de la obligación aquí contenida, la inclusión en las listas mencionadas o la condena mediante sentencia en firme por los delitos indicados en

la presente cláusula constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMO NOVENO - CONFIDENCIALIDAD. Las partes declaran y reconocen como información confidencial y se obligan a mantener en confidencialidad toda la información y material que se entreguen en relación con el Contrato/oferta ("Información Confidencial"), durante toda la vigencia del Contrato/oferta y hasta dos años después de terminado, cualquiera sea la causa de su término, no pudiendo bajo ninguna circunstancia utilizar en cualquier forma la Información Confidencial que le hubiera sido entregada por la otra parte o a la cual hubiere tenido acceso, para un fin distinto del cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato/oferta.

Asimismo, deberá responder por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de esta obligación, en el marco de las disposiciones de limitación de responsabilidad.

Igualmente, las partes aseguran la confidencialidad de la información y registros que componen las bases de datos de la otra parte, cuando la utilización de ésta dependa de una de ellas.

En consecuencia, y además de lo señalado precedentemente, las partes se obligan por este acto a proteger la Información Confidencial de la otra parte del mismo modo en que protegen la confidencialidad de la información de su propiedad de similar naturaleza, tomando todas las medidas de resguardo razonables correspondientes y garantiza que, tanto su personal como el de las empresas que eventualmente subcontrate, guardarán reserva y confidencialidad respecto de los trabajos, antecedentes, documentos, operaciones, bases de datos, o cualquier tipo de Información Confidencial de que tomen conocimiento con motivo de este Contrato/oferta, y a disponer que se consignent obligaciones similares en los respectivos contratos de trabajo.

Respecto de los antecedentes antes mencionados que deban eliminarse, éstos no podrán ser entregados a los servicios de aseo o terceros, sin que previamente hayan sido destruidos mediante sistema que impida absolutamente su lectura o comprensión.

No se considera violación de la confidencialidad: i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la

parte receptora de la información iii) en el evento que se requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regulación.

TRIGÉSIMO. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Se entiende para todos los efectos que, con la presentación de la oferta, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el Negocio Jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión

TRIGÉSIMO PRIMERO. - NORMATIVA DE CONDUCTA ÉTICA Y PACTO GLOBAL

Las partes manifiestan, que en la realización de sus negocios y en la gestión de sus relaciones, cumplen con los contenidos de su Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero Contra la Corrupción y su Política de Derechos Humanos. Con la suscripción del Contrato o la aceptación de la oferta remitida el Aceptante o Suscriptor se compromete a cumplir con los mismos principios, en la realización de sus actividades empresariales y en la gestión de sus relaciones con terceros.

El Aceptante o Suscriptor declara además, que conoce los compromisos asumidos por el oferente con su Código Ético, y declara que se compromete a cumplir con la normativa legal en relación con el trabajo infantil, la protección a las mujeres, a la igualdad de oportunidades, la prohibición de discriminación, el abuso y el acoso, la libertad de asociación y representación, el trabajo forzado, la seguridad y la protección del medio ambiente, las condiciones sanitarias higiénicas y el cumplimiento con la legislación vigente en materia de salarios, pensiones y contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos, etc., para todos los trabajadores que sean empleados para la ejecución de éste Contrato.

Con este propósito, el oferente se reserva el derecho de llevar a cabo verificaciones y actividades de control destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas por parte del Aceptante o Suscriptor y de cualquiera de sus subcontratistas y/o empleados, y a rescindir el Contrato con

efecto inmediato si constata que se han incumplido dichas obligaciones, sin que ello implique ningún tipo de reparación o indemnización a su cargo.

Asimismo, el oferente manifiesta que se ha adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas y que, en cumplimiento de los diez principios del mencionado Pacto, mantiene su compromiso en la lucha contra la corrupción, en todas sus formas. En consecuencia, el oferente prohíbe todas las promesas, ofertas o peticiones de pago ilegales, en efectivo u otros beneficios, con el objetivo de tomar ventaja en las relaciones con las partes interesadas, y esta prohibición se extiende a todos sus subcontratistas y/o empleados. El Aceptante o Suscriptor declara, a su vez, que conoce los compromisos adquiridos por el oferente y manifiesta que asume su obligación de no hacer promesas, ofertas o peticiones de pago ilegales para la ejecución del presente Contrato en interés del oferente y/o en beneficio de sus subcontratistas y/o empleados. El Aceptante o Suscriptor se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con el Contrato o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto.

Si se incumplen estas obligaciones, el oferente se reserva el derecho a resolver el Contrato y a requerir al Aceptante o Suscriptor el pago de una indemnización por daños.

Para constancia se firma en _____ a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veinticinco(2025).

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR

Representante Legal
SIGLO XXI EICE E.S.P.

- **Anexo 3: Reglamento de facturación y forma de pago reglamento de facturación y forma de pago**

El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, así:

EL COMPRADOR efectuará el pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil siguiente, conforme al precio estipulado en la cláusula octava de este contrato.

El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos acordados que rijan en esa fecha, si existieran por acuerdo de las partes.

El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de AHORROS o CORRIENTE que el VENDEDOR reporte al COMPRADOR oportunamente y que tenga habilitada para estos pagos, la cual deberá informar previamente al COMPRADOR.

El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por el COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta del VENDEDOR el día pactado.

El COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia a los correos electrónicos registrados por el VENDEDOR en el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad".

1. FACTURACIÓN

El VENDEDOR facturará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega (de acuerdo a la liquidación del administrador del mercado), en medio electrónico (facturación electrónica), de acuerdo con los precios de los anexos 1, 2 y 3 debidamente indexados. Dicha factura será enviada por el VENDEDOR al COMPRADOR por correo electrónico dentro de los

doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse a más tardar a los 30 días calendario del mes siguiente al mes de consumo, en caso de no ser hábil el pago se trasladará al siguiente día hábil.

En caso de que el VENDEDOR no tenga la obligación de facturar electrónicamente, La(s) factura(s) (o sus modificaciones) debe(n) ser enviada(s) al COMPRADOR en original y copia, por correo certificado y vía correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por el COMPRADOR, cuando sea enviada por correo certificado, la recepción de las facturas vía correo electrónico es aceptable para efectos de adelantar la revisión y aprobación de las mismas, siendo necesario recibir el documento original para el pago de las sumas adeudadas.

1.1 Desplazamiento: Cuando el VENDEDOR no entregue la factura dentro del término señalado, por cada día transcurrido a partir de dicho término y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

1.2 Aceptación de la Factura: La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3 Notas de Ajuste:

1.3.1 Por errores en la facturación. De presentarse cualquier tipo de error en la factura electrónica, éste deberá ser corregido mediante la emisión de una Nota de Ajuste (crédito o débito, según el caso) que será enviada al COMPRADOR.

1.3.2 Aplicación y Vencimiento de las Notas de ajuste: La aplicación o vencimiento de las Notas de Ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:

Si las Notas de Ajuste se presentan por EL VENDEDOR durante la primera quincena del mes de emisión de la factura original, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de dicha factura.

De presentarse en la segunda quincena del mes de emisión de la factura original o en fecha posterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de su presentación.

En ningún caso la fecha de vencimiento de las Notas de Ajuste será anterior a la fecha de la factura original que modifica.

1.3.3 Aceptación de la Nota de Ajuste: La Nota de Ajuste se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3.4. Actualización: Si la fecha de vencimiento de la Nota de Ajuste es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la Nota Débito, o el VENDEDOR, para el caso de la Nota Crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la Nota de Ajuste, tomando una base anual de 365 días. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la Nota de Ajuste correspondiente (crédito o débito).

VENDEDOR

COMPRADOR

—

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

- **Anexo 4: Modelos Pagarés y cartas de instrucciones**

GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Será aceptada como garantía de seriedad de la oferta un Pagaré en Blanco con carta de instrucciones que cumpla con lo siguiente:

Cuantía: El valor mínimo de la misma deberá corresponder al tres por ciento (3 %) del valor total de la oferta.

Vigencia: 60 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas.

La Cuantía de la Garantía de Seriedad será verificada y hará parte de los criterios de evaluación, todas las otras características de la Garantía serán validadas junto a los Requisitos habilitantes y serán puestas a consideración en caso de ser necesarias subsanaciones por las razones antes mencionadas.

SIGLO XXI EICE E.S.P. no considerará en su evaluación las ofertas que no estén respaldadas por una garantía de seriedad de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, SIGLO XXI EICE E.S.P. solicitará al oferente que la corrija y si no lo hace antes del plazo máximo para notificar al ASIC que son 5 días hábiles contados a partir de la recepción de los Requisitos Habilitantes, no considerará la oferta.

Para efectos de constituir la garantía de seriedad, el valor total de la oferta corresponde a la cantidad de energía ofrecida, multiplicada por el precio de la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta deberá cubrir los perjuicios sufridos por SIGLO XXI EICE E.S.P. Cuando el oferente, sin aducir y acreditar justa causa (i) revoque el contrato, (ii) no constituya la garantía de cumplimiento dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la expedición de la orden de compra. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que SIGLO XXI EICE E.S.P. tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, SIGLO XXI EICE E.S.P. la podrá hacer efectiva.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

El oferente debe constituir a favor del SIGLO XXI EICE E.S.P. un pagaré en blanco con carta de instrucciones en los términos que más adelante se detallan

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que SIGLO XXI EICE E.S.P. tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, SIGLO XXI EICE E.S.P. la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el

valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

SIGLO XXI EICE E.S.P., dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de aceptación de la oferta constituirá un pagaré, con su respectiva carta de instrucciones, a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada o en su defecto constituirá una garantía bancaria, según las características de la oferta que resulte adjudicada.



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (VENDEDOR)

_____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada _____, identificada con el N.I.T. # _____ con domicilio principal en la ciudad de _____ obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor **PAGARÉ incondicionalmente a la orden** de la **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, con domicilio principal en la ciudad de Primavera, identificada con el N.I.T. # xxxxxxxxxx, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de capital, la suma de _____ PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$ _____). **b)** Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ _____)

_____. **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada. **SEGUNDO: EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO: EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagare. **CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de esta pagaré, se declara que **SIGLO XXI EICE E.S.P.** se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegare a causarse por concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SÉXTO: EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de Primavera el día _____ de _____ de 20__.

XXXXXXXXXXXXX
XXX
Representante
Legal
XXXXXXXXXX
C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO (VENDEDOR)



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX (VENDEDOR)

DEL CONTRATO No. XXX-XXXX

SIGLO XXI EICE E.S.P. NIT # xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

La **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Empresa de Servicios Públicos (indicar si es oficial, mixta o privada), con domicilio en la Ciudad de **XXXXXX**, identificada con Número de Identificación Tributaria **XXXXXXXXXX**, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, con domicilio en la ciudad de Primavera, identificada con NIT # **xxxxxxx**, representada legalmente por **xxxxxxxxxZ**, identificado con la cédula de ciudadanía **xxxxxxx** expedida en **xxxxxx**, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No. _____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando EL DEUDOR-PROVEEDOR incumpla su obligación de suministrar la energía en las cantidades y precios señalados en el contrato No. **XXX-XXXX**, previa liquidación equivalente en moneda legal colombiana.
2. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento del contrato No. **XXX-XXXX**, suscrita entre (nombre del oferente) y **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
3. El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.
4. El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que (nombre del oferente) incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en el contrato No. **XXX-XXXX**, a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**
5. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, consigne, posterior al incumplimiento por parte de (nombre del oferente) de sus obligaciones contractuales.
6. La (oferente) asumirá todos los gastos que ocasión el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, la (oferente) deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial el (la) **(oferente)** deberá pagar aquellos costos que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, justifique en una relación detallada.
7. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 30 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo el Contrato No. **XXX-XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la (el) (oferente) se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en virtud del contrato No. **XXX-XXXX**.

El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

Para constancia se firma en _____ a los ____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXXXXXX

C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO (VENDEDOR).



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (COMPRADOR)

_____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, identificada con el N.I.T. # **892099499-3** con domicilio principal en la ciudad de **Primavera** obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor PAGARÉ incondicionalmente a la orden de (VENDEDOR), Empresa de Servicios Públicos, con domicilio principal en la ciudad de **(CIUDAD)**, identificada con el N.I.T. # _____, las siguientes sumas de dinero: a) por concepto de capital, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ _____). b) Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ _____). **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a (VENDEDOR), sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada. **SEGUNDO:** **EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO:** **EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagaré. **CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de esta pagaré, se declara que SIGLO XXI EICE E.S.P. se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegará a causarse por concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO:** **EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de Primavera el día _____ de _____ de 20____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
SIGLO XXI EICE E.S.P.
C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO (COMPRADOR)



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

**ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No. XXX-XXXX DEL CONTRATO
IRREVOCABLE No. XXX-XXXX (COMPRADOR)**

SIGLO XXI EICE E.S.P. NIT # xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

SIGLO XXI EICE E.S.P., con domicilio en la Ciudad de **Primavera**, Vichada, identificada con Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxx, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a la **(VENDEDOR)**, Empresa de Servicios Públicos, con domicilio en la ciudad de **XXXXXX**, identificada con NIT # **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, representada legalmente por la Doctora **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, identificada con la cédula de ciudadanía **XXXXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXXXXXX**, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No. _____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. **(VENDEDOR)**, podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando **EL DEUDOR** incumpla su obligación de pagar las sumas de dinero a que esté obligado de conformidad con el Contrato No. **XXX-XXXX**, aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**.
2. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento del Contrato No. **XXX-XXXX**, suscrita entre **(VENDEDOR)** y **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de **(VENDEDOR)** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
3. El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.
4. El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que **SIGLO XXI EICE E.S.P.** incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en el Contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**, a favor de **(VENDEDOR)**.
5. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será la misma en que **(VENDEDOR)**, lo llene o diligencie y en ningún caso podrá ser mas allá del **(FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO)**, siempre y cuando **SIGLO XXI EICE E.S.P.** presente incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
6. **SIGLO XXI EICE E.S.P.** asumirá todos los gastos con ocasión del cobro judicial de este pagaré que determine el juez competente.
7. **(VENDEDOR)**, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 30 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo el Contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la **SIGLO XXI EICE E.S.P.** se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **(VENDEDOR)**, en virtud del contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**.

Para constancia se firma en _____ a los ____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

SIGLO XXI EICE E.S.P.

C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO (COMPRADOR).